

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1157/2538

นายกริช คงแสงภักดิ์ กับพวก

โจทก์

นางสำลี คล้ายคลึง

จำเลย

นางสำลี คล้ายคลึง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247, มาตรา 248

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกา มีคำสั่งว่า จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ ฎีกาของจำเลย จำเลยเห็นว่า จำเลยได้นำเงินค่าเสียหายรายเดือน ที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาเดือนละ 500 บาท มาวางศาล ทุกเดือนในการขอทุเลาการบังคับในชั้นอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2532 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2538 ดังนั้นหากนับถึง วันที่จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา จำเลยจึงไม่มีหนี้ใด ๆ ที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาอีก ดังนั้น เมื่อจำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา จำเลยจึงไม่ต้อง นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลอีก คำสั่งของ ศาลฎีกาดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ผิดพลาด ขอให้ศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าวด้วย และโปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป โปรดอนุญาต หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 190) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ต้นไม้และรั้วของจำเลย ออกจากที่ดินโจทก์โฉนดเลขที่ 6651 ตำบลหันตะเภาอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของโจทก์ ให้จำเลยชำระค่าเสียหาย

แก้โจทก์อัตราเดือนละ 500 บาท นับถัดจาก วันฟ้อง (30 มิถุนายน 2532) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวาร จะรื้อถอนและขนย้ายบ้าน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และรั้วออกจาก ที่ดินโจทก์ ค่าขออื่นของโจทก์ให้ยกเสีย ยกฟ้องแย้ง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยและบริวารรื้อถอน บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ต้นไม้ และรั้วของจำเลย ออกจากที่ดินพิพาทบนคันคลองซอยที่ 28 เนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 180) จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งว่าจำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลย (อันดับ 183,186) จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 187)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เงินค่าเสียหายรายเดือนตามคำพิพากษาที่จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นในการขอละเลการบังคับใน ชั้นอุทธรณ์นั้น ถือได้ว่าเป็นเงินตามคำพิพากษาที่จำเลยวางไว้ ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247 จึงให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลย ฎีกาของจำเลยข้อ 3 ที่ว่า คดีนี้ต้องห้ามอุทธรณ์ใน ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 หรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายส่วนฎีกาของจำเลยข้อ 4 ที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากคันคลองซอยที่ 28 อันเป็นที่ดินสาธารณะได้หรือไม่นั้น คดีเฉพาะส่วนนี้เป็นคดี เกี่ยวด้วยคำขอปลดปล่อยทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคา เงินได้ จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง ให้รับฎีกาของจำเลยทั้ง 2 ข้อดังกล่าวไว้พิจารณา และให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เงินค่าเสียหายรายเดือนตามคำพิพากษาที่จำเลยนำมาวาง
ต่อศาลชั้นต้นในการขอลงค่าการบังคับใน ชั้นอุทธรณ์นั้น ถือได้ว่าเป็นเงินตามคำ
พิพากษาที่จำเลยวางไว้ ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
234 ประกอบด้วย มาตรา 247 จึงให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับ
ฎีกาของจำเลย ฎีกาของจำเลยข้อ 3 ที่ว่า คดีนี้ต้องห้ามอุทธรณ์ใน ข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 หรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อ
กฎหมายส่วนฎีกาของจำเลยข้อ 4 ที่ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากคัน
คลองซอยที่ 28 อันเป็นที่ดินสาธารณะได้หรือไม่นั้น คดีเฉพาะส่วนนี้เป็นคดี เกี่ยว
ด้วยคำขอปลดปล่อยทุกข้ออันไม่อาจคำนวณเป็นราคา เงินได้ จึงไม่ต้องห้ามฎีกาใน
ข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 บรรคสอง ให้รับ
ฎีกาของจำเลยทั้ง 2 ข้อดังกล่าวไว้พิจารณา และให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป

(ชลอ บุญยเนตร-สมาน เวทวินิจ-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ